ИНСТИТУТ ИМС АД
Бр. 20-56
09 01 2025 год.
Београд, Булевар војводе Мишића 43

11/25

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
У НОВОМ САДУ
Број 01-192/1-1
Датум 08.01.2025

# УГОВОР О КОНЗОРЦИЈУМУ

1. Универзитет у Новом Саду **Факултет техничких наука**, Трг Доситеја Обрадовића 6, заступник декан проф. др Борис Думнић.

2. **Институт за испитивање материјала А.Д.**, Булевар војводе Мишића 43, 11000 Београд, заступник директор др Драган Бојовић.

**Члан 1.**

**Предмет Уговора**

Предмет Уговора о конзорцијуму је подношење заједничке понуде за **Израду елабората о оцени стања конструкције објекта: станична зграда Нови Сад** на основу преговарачког поступка без објављивања јавног позива (референтни број 3-2024-П од дана 18.12.2024. године) расписаног од стране наручиоца "Инфраструктура железнице Србије" Београд, ул. Немањина бр. 6, матични број: 21127094.

**Члан 2.**

**Носиоц конзорцијума**

Чланови конзорцијума су сагласни да се за носиоца конзорцијума именује Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду.

Носиоц конзорцијума ће представљати и члана конзорцијума у односима са Наручиоцем.

**Члан 3.**

**Опис посла и активности**

Опис свих послова и активности се у потпуности прихвата из преговарачког поступка без објављивања јавног позива (референтни број 3-2024-П од дана 18.12.2024. године) расписаног од стране наручиоца "Инфраструктура железнице Србије" Београд, ул. Немањина бр. 6, матични број: 21127094.

**Члан 4.**

**Подела посла**

Подела посла између носиоца и члана конзорцијума ће бити дефинисана анексом уговора између носиоца конзорцијума и члана конзорцијума.

**Члан 5.**

**Плаћања**

За своја ангажовања носиоц конзорцијум доставља рачун наручиоцу, а по условима плаћања дефинисаним у моделу уговора са Наручиоцем.

Плаћање носиоца конзорцијума према члану конзорцијума биће дефинисано појединачним анексима уговора између носиоца конзорцијума и члана конзорцијума.

**Члан 6.**

**Трајање уговора**

Уговор ступа на снагу његовим потписивањем и остаје на снази до испуњења једног од следећих услова:

- понуда је одбачена или јој је истекао рок важности,
- са наручиоцем се не закључи уговор,
- пројекат/понуда се поништи или
- до испуњења уговорних обавеза према наручиоцу.

**Члан 7.**

Чланови конзорцијума неограничено солидарно сносе одговорност према наручиоцу за реализацију посла и друге обавеземе према закљученом уговору са Наручиоцем.

**Члан 8.**

У случају спорова надлежан је Привредни суд у Новом Саду.

**Члан 9.**

**Завршна одредба**

Овај Уговор је сачињен у пет истоветних примерака, од којих свака Страна задржава по два примерка а један примерак ће бити у прилогу Понуде за Наручиоца.

Универзитет у Новом Саду **Факултет техничких наука**

МП

Проф. др Борис Думнић, декан

**Институт за испитивање материјала А.Д.**

МП

Др Драган Бојовић, директор

ODOBRENO

| | |
|---|---|
| Poslovni centar | |
| Finansijska služba | |
| Pravna služba | |
| Tehnički direktor | |

У Новом Саду, 08.01.2025.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНУ РАДА СРБИЈЕ
"Др ДРАГОМИР КАРАЈОВИЋ"
Бр. 06-5652
24.12 2024 Год.
Београд

2/25

ИНСТИТУТ ИМС АД
Бр. 41-125
10. 01. 2025 год.
Београд, Булевар војводе Мишића 43

# УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГА
## - Еталонирање и сервисирање мерне и испитне опреме -
## ЈН О-5/24-

Закључен између:

1. **Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“,** Београд, Делиградска бр. 29, кога заступа директор, проф. др Александар Миловановић, као Наручилац, (у даљем тексту овог уговора: Наручилац), порески идентификациони број 106217293, матични број 17753347, број текућег рачуна 840-803661-80 Трезор Народне банке Србије, са једне стране и

2. Институт ИМС ад, Београд, Булевар војводе Мишића 43 кога заступа директор др Драган Бојовић дипл.грађ.инж, као Извођач радова (у даљем тексту: Извођач радова), порески идентификациони број 100223617, матични број 07008139, број текућег рачуна 265-1100310003371-24 који се води код Raiffeisen bank Beograd банке,

Дана _____ године.

### Члан 1.
### ПРЕДМЕТ УГОВОРА

**1.1.** Предмет овог уговора су услуге одржавања - еталонирање и сервисирање испитне и мерне опреме, по партијама, а према понуди извршиоца услуга број 41-14508 од 12. 12.2024.године,
- за партију број 4. - Еталонирање јачине звука;

**1.2.** Саставни део овог уговора је понуда извршиоца услуга број 41-14508 од 12. 12.2024. године.

**1.3.** Уговор је склопљен у складу са Законом о јавним набавкама у отвореном поступку, број јн О-5/24, по позиву за подношење понуда објављеном на порталу Канцеларије за јавне набавке.

### Члан 2.
### ЦЕНЕ И ВРЕДНОСТ УГОВОРА

**2.1.** Вредност уговора:
- за партију број 4. - Еталонирање јачине звука 58.600,00 дин. без ПДВ-а;

**2.2.** Цене еталонирања су прецизиране понудом извршиоца број 41-14508 од 12. 12.2024. године.

### Члан 3.
### НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

**3.1.** За наведене услуге није предвиђено авансно плаћање, а рок плаћања је 45 дана од дана извршене услуге и испостављене фактуре, сходно понуди број 41-14508 од 12. 12.2024. године.

### Члан 4.
### УСЛОВИ И РОКОВИ ИЗВРШЕЊА УСЛУГА

**4.1.** Услуге из члана 1. овог уговора обављаће се по позиву наручиоца услуга. Позивом се сматра сваки позив у писаној форми (имејл, факс, допис и сл.).

**4.2.** По приспелом позиву упућени извршилац услуга обавиће еталонирање и дефектажу, ако је то могуће на лицу места, без ометања процеса рада корисника. Ако је услуга већег обима извршилац услуга ће, писано или усмено, надлежном лицу наручиоца услуга предложити интервенцију у сервису извршиоца услуга. На основу сагласности овлашћеног лица наручиоца услуга приступиће се еталонирању.

**4.3.** Рокови извршења еталонирања 10 дана дана од добијања писане сагласности.

**Члан 5.**
**МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА**

**5.1.** Место извршења услуге су сви објекти Института за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић" на којима је опрема из предмета овог уговора, а у изузетним случајевима, када је због врсте и обима услуге то немогуће, еталонирање се врши у сервису извршиоца услуга. У том случају одношење и враћање опреме организује извршилац услуга.

**Члан 6.**
**КВАЛИТЕТ УСЛУГА**

**6.1.** Извршилац услуга је дужан да предметне услуге обавља са пажњом доброг домаћина, савесно и благовремено, у складу са техничким стандардима и узансама струке.

**Члан 7.**
**ГАРАНЦИЈЕ ЗА КВАЛИТЕТ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ**

**7.1** За извршене услуге одржавања извршилац услуга даје гаранцију од 1 месеци за извршено еталонирање од дана пријема и пуштања у рад опреме, а што се констатује на радном налогу, сходно понуди број број 41-14508 од 12. 12.2024. године.

године.

**Члан 8.**
**ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ**

**8.1.** На позив наручиоца услуга извршилац услуга је у обавези да достави у писаној форми:

- детаљну дефектажу за евентуалне поправке опреме која је предмет овог Уговора, а није прецизирано у понуди број 41-14508 од 12. 12.2024. године.
- одговарајуће предлоге за благовремено одржавање и поправке опреме или предлоге за отпис опреме чије је одржавање нерационално или немогуће, а у циљу планирања набавке тј. обнављања предметне опреме.

**Члан 9.**
**ВИША СИЛА**

**9.1.** Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорне стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесетчетири) часа.
Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су законом утврђени као виша сила.

**Члан 10.**
**РАСКИД УГОВОРА**

**10.1.** Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид, под условом да је своје уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила.

**10.2.** Уговорна страна која жели да раскине уговор се обавезује да претходно, другој уговорној страни, достави писано обавештење о разлозима за раскид уговора и да јој остави примерен рок од **10 (десет) дана** за испуњење обавеза. Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу ни унакнадно остављеном примереном року, уговор ће се раскинути.

**Члан 11.**

**СПОРОВИ**

**11.1.** Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом уговору решавају споразумно, а у случају спора уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Београду.

**Члан 12.**

**СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА**

**12.1.** Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и примењиваће се до реализације финансијских средстава предвиђених чланом 2. уговора, а најдуже једну годину.

**Члан 13.**

**ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

**13.1.** Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих наручилац услуга задржава 2 (три) примерка, а извршилац услуга 2 (два) примерка.

**13.2.** Саставни део овог уговора су његови прилози како следи:

- Прилог бр. 1 – Понуда број 41-14508 од 12. 12.2024. год.

НАРУЧИЛАЦ
Институт за медицину рада Србије
„Др Драгомир Карајовић“

проф. др Александар Миловановић

ИЗВОЂАЧ
Институт ИМС ад

др Драган Бојовић

ОДОБРЕНО
Poslovni centar
Finansijska služba
Pravna služba
Direktor

# ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број: **41-14508 од 12.12.2024.**

Предмет: **Еталонирање јачине звука**

*(назив предмета набавке, или, у случају да је предмет набавке подељен у партије, назив партије)*

## ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ И ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ

### Подаци о наручиоцу

| | | |
|---|---|---|
| Назив: **ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНУ РАДА СРБИЈЕ "ДР ДРАГОМИР КАРАЈОВИЋ"** | | Порески идентификациони број (ПИБ): **106217293** |
| Адреса: **ДЕЛИГРАДСКА 29** | | |
| Место: **БЕОГРАД** | Поштански број: **11000** | Држава: **Србија** |

### Подаци о набавци

| | |
|---|---|
| Назив: **Еталонирање и сервисирање мерне и испитне опреме** | Референтни број: **О-5/24** |
| Број огласа: **2024/С Ф02-0046736** | |
| Датум слања огласа: **06.12.2024** | |

## ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

### Понуда се подноси:

☒ Самостално

☐ Заједничка понуда

### Општи подаци о понуђачу *(или, у случају заједничке понуде, о овлашћеном члану групе понуђача)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Назив: **Институт за испитивање материјала ад** | | | Порески идентификациони број (ПИБ): **100223617** |
| Адреса: **Булевар војводе Мишића 43** | | | Матични број / Нац. Рег. бр.: **07008139** |
| Место: **Београд** | НСТЈ ознака: **RS11** | Поштански број: **11000** | Држава: **Србија** |
| Електронска пошта: **office@institutims.rs** | | | Телефон: **+381 112650-322** |
| Интернет страница: **www.institutims.rs** | | | Факс: **+381 113692-772** |
| Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник или физичко лице ☒ **да** ☐ **не** | | | |
| Број рачуна понуђача: **265-1100310003371-24** | | | |
| Назив банке: **Раиффеисен банк Београд** | | | |
| Лице овлашћено за потписивање уговора / оквирног споразума: **др Драган Бојовић, дипл.грађ.инж.** | | | |

### Понуда укључује подизвођаче

☐ **Да**

☒ **Не**

## ПОДАЦИ О ПОНУДИ

Укупна цена без ПДВ-а: **58.600,00 RSD**

Укупна цена са ПДВ-ом: **70.320,00 RSD**

**Рок и начин плаћања:**

45 дана од дана извршене услуге и испостављене фактуре

Рок важења понуде (у данима, од дана отварања понуда): **30**

**ДЕЛОВИ ПОНУДЕ КОЈИ СЕ ПОДНОСЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ СРЕДСТВИМА ПУТЕМ ПОРТАЛА ЈАВНИХ НАБАВКИ**

| Назив електронског документа | Величина *(бајт)* | Врста документа | Документ означен као поверљив | **Образложење поверљивости** |
|---|---|---|---|---|
| **Izjava - Institut za ispitivanje materijala ad - 2024-12-16 09_10_58.pdf** | **183479** | **Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор П.С.** | | |
| **6.Obrazac strukture cene.xls** | **61440** | **Структура понуђене цене** | | |
| **Obrazac troskova pripreme.PDF** | **216116** | **Образац трошкова припреме понуде** | | |
| **Model ugovora.PDF** | **1174220** | **Модел уговора или оквирног споразума** | | |
| **Obim akreditacije 02-016 2020-2024 24-1-2023.PDF** | **1357705** | **Модел уговора или оквирног споразума** | | |
| **Sertifikat 02-016 2020-2024.pdf** | **399195** | **Модел уговора или оквирног споразума** | | |

**ДЕЛОВИ ПОНУДЕ КОЈЕ НИЈЕ МОГУЋЕ ПОДНЕТИ ЕЛЕКТРОНСКИМ СРЕДСТВИМА ПУТЕМ ПОРТАЛА ЈАВНИХ НАБАВКИ**

| Део | **Опис** |
|---|---|
| | |

**ИЗЈАВА О ИНТЕГРИТЕТУ**

☒ Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у овом поступку набавке поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима и да гарантујем тачност података у понуди.

**ЗАВРШНА ИЗЈАВА** *(за Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта ако је примењиво)*

☒ Изјављујем да су подаци наведени у Деловима ИИ - В Изјаве о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта тачни и истинити и да сам у потпуности свестан последица лажног приказивања чињеница.

☒ Изјављујем да сам у могућности, да на захтев наручиоца и без одлагања у законом прописаном року, доставим доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта.

Пристајем да се наручиоцу омогући да прибави доказе, односно изврши увид у доказе о испуњености критеријума које сам навео у Изјави о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта директним приступом бесплатној националној бази података у Србији или трећој држави.

☒ Да, у потпуности

☐ Делимично, за Делове/Одељке/Тачке:

☐ Не

**МОДЕЛ УГОВОРА**

☒ Упознати смо са садржином и прихватамо модел уговора / оквирног споразума

| PARTIJA 4 - ETALONIRANJE JAČINE ZVUKA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **R. br.** | **Laboratorija u kojoj se uređaj koristi** | **Naziv uređaja** | **Specifikacija usluge** | **Broj usluga za 12 meseci** | **Jedinična cena bez PDV-a** | **Ukupna cena bez PDV-a** | **Ukupan PDV** | **Ukupna cena sa PDV-om** |
| 1. | Centar za higijenu i fiziologiju rada | Fonometar Bruel&Kjaer tip 2250 | Usluga etaloniranja i izdavanja uverenja o etaloniranju jačine zvuka filtera, mikrofona i kalibratora (dinamički merni opseg od granice šuma -120 dB) | 1 | 58.600,00 | 58.600,00 | 11.720,00 | 70.320,00 |
| | | | | | **UKUPNO** | **58.600,00** | **11.720,00** | **70.320,00** |

4/25

ИНСТИТУТ ИМС АД
Бр. 20-58
09. 01. 2025 год.
Београд, Булевар војводе Мишића 43

Република Србија
РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА СРБИЈЕ
Број 105-401-598/2024
Датум 15. 1. 2025 год.

На основу Годишњег програма рада Развојне агенције Србије за 2024. годину, Уредбе о утврђивању Програма подршке унапређењу безбедности и квалитета производа и услуга („Службени гласник РС”, број 75/2024) и Решења о додели бесповратних средства број: 1-05-401-598/2024 од 20.12.2024. године, уговорне стране:

1. **РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА СРБИЈЕ**, са седиштем у Београду, улица Кнеза Милоша 12, ПИБ: 109336535, матични број: 17905031, коју заступа Радош Газдић, в.д. директора (у даљем тексту: Агенција),

и

2. **Институт за испитивање материјала акционарско друштво Београд, Београд-Савски Венац,** Булевар војводе Мишића 43,матични број: 07008139, ПИБ: 100223617, кога заступа др Драган Бојовић, директор (у даљем тексту: Корисник),

(у даљем тексту појединачно означени као: Уговорна страна и заједно као: Уговорне стране),

претходно констатују следеће:

1) да је Влада Републике Србије усвојила Уредбу о утврђивању Програма подршке унапређењу безбедности и квалитета производа и услуга (у даљем тексту: Уредба и Програм), а да је спровођење Програма поверено Министарству привреде и Развојној агенцији Србије;
2) да је дана 14.11.2024. године, Агенција расписала Јавни позив за учешће у Програму;
3) да је Корисник дана 27.11.2024. године поднео пријаву број: (у даљем тексту: Пријава);
4) да је дана 20.12.2024. године Агенција донела Решење о додели бесповратних средства број:**1-05-401-598/2024** (у даљем тексту: Решење);

а затим дана 17.01.2025. године закључују:

# У Г О В О Р

## о додели бесповратних средстава у оквиру Програма подршке унапређењу безбедности и квалитета производа и услуга

### Предмет уговора

### Члан 1.

Овим уговором прецизирају се права и обавезе Уговорних страна при реализацији пројекта у оквиру Програма, а у складу са Решењем и одобреном Пријавом.

Агенција задржава право да, уколико је потребно, затражи додатну документацију у сврху доказивања реализације подржане активности, као и да затражи додатне податке/документацију и до три године након реализације пројекта.

**Документацију којом се доказује да је активност реализована**

**Члан 5.**

| **Активност** | **Доказ о реализацији** |
|---|---|
| Спровођење поступка акредитације ТОУ код АТС | • Акт о акредитацији/Извештај о акредитацији |

**Динамика преноса средстава**

**Члан 6.**

Агенција ће након валидације достављеног Извештаја о реализацији пројектних активности и свих доказа о реализацији рефундирати одобрени износ бесповратних средстава.

Агенција задржава право да уколико Кориснику поднесе непотпун Извештај о реализацији пројектних активности и остваренim резултатима, не достави све фактуре, уговоре и осталу релевантну документацију за правдање реализације пројектних активности, или на било који други начин не испуни уговорне обавезе, не исплати средства предвиђена Уговором.

У случају да је цена на фактури изражена у страној валути, прерачунава се по средњем курсу НБС на дан плаћања. Све евентуалне касније настале курсне разлике сноси Корисник.

Уколико у току важења овог уговора наступе околности које за последицу имају смањење оправданих трошкова у односу на оне предвиђене одобреним буџетом, Агенција ће извршити обавезу исплате бесповратних средстава према новим износима оправданих трошкова које Корисник стварно сноси.

Уколико у току важења овог уговора наступе околности које за последицу имају повећање оправданих трошкова у односу на оне предвиђене одобреним буџетом, Агенција ће извршити обавезу исплате бесповратних средстава према износима одобрених бесповратних средстава из члана 2. овог уговора.

има право да раскине Уговор у ком случају је Корисник у обавези да врати исплаћена средства заједно са законском затезном каматом од дана исплате средстава.

Уговор ће се сматрати раскинутим упућивањем писаног обавештења о раскиду Уговора Кориснику од стране Агенције.

**Промењене околности**

**Члан 10.**

Уколико на страни Корисника наступе промењене околности које Корисник није скривио и на које није могао утицати, а због којих је извршење његових обавеза или даље учешће у Програму знатно отежано или онемогућено, Корисник може затражити раскид уговора у писаној форми у року од 15 дана од наступања наведених околности, уз навођење образложења.

Корисник не може тражити раскид уговора због промењених околности које је био дужан да узме у обзир приликом закључења уговора или их је могао избећи или савладати.

**Примена прописа и решавање спорова**

**Члан 11.**

На овај уговорни однос примењују се одредбе Закона о облигационим односима и других важећих прописа, а у случају спора или несагласности у реализацији Уговора, уговорне стране су сагласне да неспоразуме реше заједнички и у духу добрих пословних обичаја.

Уколико је природа неспоразума или спора таква да се не може решити споразумно, уговорне стране одређују надлежност стварно надлежног суда у Београду.

**Завршне одредбе**

**Члан 12.**

Саставни део овог уговора је и образац буџета пројекта.

**Члан 13.**

Уговор ступа на снагу даном закључивања и важи до испуњења свих уговорнх обавеза, а евентуалне измене регулисаће се анексом уговора.

Уговор је сачињен и потписан у четири истоветна примерка, од којих сваки представља оригинал и производи једнако правно дејство.

РАС

# Програм подршке унапређењу безбедности и квалитета производа и услуга у 2024. години

**Број пријаве:** 1-05-401-598/2024

**Назив привредног субјекта:** Институт за испитивање материјала акционарско друштво Београд

**Буџет пројекта**

| Активност/Назив трошка | Испоручилац | Укупна вредност РСД | | Суфинансирање РАС Тражено | | Суфинсснсирање подносиоца | | Суфинансирање РАС Прихваћено | | Суфинсснсирање подносиоца Прихваћено | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (са ПДВ) | (без ПДВ) | РСД (без ПДВ) | % | РСД (без ПДВ) | % | РСД (без ПДВ) | % | РСД (без ПДВ) | % |
| **Спровођење поступка акредитације ТОУ код АТС** | | **500.000,00** | **500.000,00** | **300.000,00** | **60,00** | **200.000,00** | **40,00** | **200.000,00** | **40,00** | **300.000,00** | **60,00** |
| Почетна акредитација | Akreditaciono telo Srbije | 500.000,00 | 500.000,00 | 300.000,00 | 60,00 | 200.000,00 | 40,00 | 200.000,00 | 40,00 | 300.000,00 | 60,00 |
| **Укупно** | | **500.000,00** | **500.000,00** | **300.000,00** | | **200.000,00** | | **200.000,00** | | **300.000,00** | |

ШУМАДИЈАПУТ" ДОО
Бр. 1
09.01.2025. год
РИПАЊ Авалска 167

5/24

ИНСТИТУТ ИМС АД
Бр. 43-99
09. 01. 2025 год.
Београд, Булевар војводе Мишића 43

# У Г О В О Р

Закључен између следећих уговорних страна:

1. **Предузећа за извођење грађевинских радова ШУМАДИЈАПУТ ГРАЂЕВИНСКО, ТРАНСПОРТНО И УСЛУЖНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДОО РИПАЊ**, ул.Авалска 167, Рипањ - Београд, ПИБ:101744042, Матични број: 07461461, у даљем тексту Наручилац - кога заступа директор Стефан Милановић (у даљем тексту: **Наручилац**)

и

2. **Института за испитивање материјала А.Д. Београд,** Булевар војводе Мишића бр.43, ПИБ:100223617, Матични број: 07008139 у даљем тексту Извршилац, кога заступа Генерални директор др Драган Бојовић, дипл.инж. (у даљем тексту: **Извршилац**)

## ПРЕДМЕТ УГОВОРА
## Члан 1.

Наручилац наручује, а Извршилац пружа услугу вршења контроле асфалтне производње на асфалтној бази Наручиоца у Београду и геомеханичку контролу збијености и носивости на градилиштима Наручиоца на територији Београда.

## ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА
## Члан 2.

Извршилац ће за потребе Наручиоца обављати:

1. Текућу контролу производње асфалта на асфалтној бази Наручиоца, по потреби вођење надзора при уграђивању материјала, давања упутстава при раду, издавање извештаја.

2. Геомеханичку контролу збијености и носивости материјала у подтлу и слојевима насипа, постељици, тампонском слоју односно доњим носећим слојевима, на градилиштима на територији Београда, која обухвата одређивање влажности и постигнуте збијености уграђених материјала помоћу запреминских маса или опита плочом (статичка или динамичка) и издавање извештаја о испитивањима.

Текућа и контролна асфалтна и геомеханичка испитивања обављају се искључиво у складу са важећим СРПС стандардима и Техничким условима датим у пројектној документацији за сваки објекат.

**Члан 3.**

Пројектовање претходног састава асфалтних мешавина, претходна геомеханичка испитивања материјала и друга испитивања која нису обухваћена овим уговором вршиће се по посебном захтеву Наручиоца, а на основу прихваћене понуде Извршиоца, за сваки конкретан посао.

## ВРЕДНОСТ УГОВОРА
**Члан 4.**

Уговорне стране су сагласне да се услуге испитивања асфалта (члан 2, тачка 1) наплаћују преко месечног ангажовања техничара:

**Техничар/месец .....490,000.00 динара**

Услуге геомеханичка испитивања (члан 2, тачка 2) врши ће се по позиву најављеном дан раније и наплаћивати:

**Техничар/излазак.....25,000.00 динара**

**У цену није урачунат ПДВ.**

Цене утврђене овим Уговором мењаће се Анексом Уговора у складу са утврђеном стопом инфлације од стране НБС, на основу података Завода за статистику којима је инфлаторна стопа мерена индексима потрошачких цена на годишњем нивоу.

Сваки излазак на терен се обрачунава као пун износ дневног ангажовања. Максимални дневни ангажман на терену је 8.0 радних сати. Прековремени рад (преко 8 h), рад суботом и недељом, ноћни рад (рад који се обавља у времену од 22,00 часа до 6,00 часова наредног дана) се посебно обрачунавају и увећање је 26 %. За рад државним празницима увећање је 110 %.

## ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
**Члан 5.**

Наручилац се обавезује да ангажованом особљу Извршиоца омогући следеће: несметани рад на терену и у лабораторији на извршењу задатака по овом Уговору, повремено коришћење помоћног радника за физичке послове по потреби, контратерет за поједина испитивања на терену.

## НАЧИН ПЛАЋАЊА
**Члан 6.**

Исплату радова односно услуга Извршиоцу, по овом Уговору Наручилац ће вршити на месечном нивоу. Наручилац се обавезује да ће извршене услуге платити Извршиоцу у року до 45 (четрдесетпет) дана, од дана пријема сваке испостављене фактуре Извршиоца.

## РОК
## Члан 7.

Овај Уговор се закључује и производи правна дејства на одређено време и то од 09.01.2025. године до 31.12.2025.године.

## ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
## Члан 8.
## Виша сила

Као виша сила, за Уговорне стране, сматрају се непредвиђени природни догађаји који имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и догађаји и околности који су настали после закључења овог уговора који онемогућавају извршење уговорних обавеза (ограничење које је предвиђено актима које су донели државни органи, њиховим директивама, а чије би кршење за уговорну страну било противно закону), а које Уговорна страна није могла спречити, отклонити или избећи.

Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу уговорну страну писменим путем, о настанку, врсти и трајању више силе уколико се њено трајање може предвидети, одмах а најкасније у року од 7 дана, као и да предузме потребне активности ради ублажавања последица више силе.

За време трајања више силе, права и обавезе Уговорних страна мирују. Наручилац и Извршилац услуга биће ослобођени од одговорности за накнаду штете у случају више силе, уз обавезу Наручиоца да плати све до тада извршене услуге Извршиоцу.

У случају наступања више силе, Уговорне стране имају право да продуже рок важења Уговора за оно време кашњења у испуњењу Уговора које је проузроковано вишом силом.

Уговорна страна погођена вишом силом обавезна је да докаже настанак више силе веродостојним документом издатим од стране надлежних органа, уколико то није ноторна чињеница.

У случају да догађај више силе ефективно спречава Уговорне стране да извршавају своје обавезе, за период дужи од 1 (једног) месеца, Уговорне стране ће споразумно одлучити о даљој примени овог Уговора. Уговорна страна код које није наступила виша сила има право на раскид овог Уговора без обраћања суду кад о томе писаним путем обавести другу уговорну страну.

## Члан 9.
## Раскид уговора

Уговор се може раскинути споразумно, сагласношћу волја уговорних страна уз отказни рок од 15 (петнаест) дана.

Свака уговорна страна може једнострано раскинути уговор уз образложење у било ком тренутку, уз отказни рок од 30 дана од дана достављања писаног обавештења о раскиду другој уговорној страни.

Свака уговорна страна може једнострано да раскине уговор без остављања отказног рока, у случају да друга Уговорна страна не испуни своје уговорне обавезе на уговорени начин и у уговореном року, уколико је претходно захтевала испуњење обавезе од друге уговорне стране у накнадном року од 30 дана, под претњом о раскиду уговора, а друга уговорна страна није испунила обавезу у том року.

У случају поремећаја у пословању Извршиоца проузрокованим или које доводе до недостатка радне снаге, смањеног стручног и техничког капацитета на страни Извршиоца

услуге, услед чега Извршилац није у могућности да испуњава обавезе предвиђене овим Уговором на адекватан начин, Извршилац може раскинути уговор уз остављање разумног рока Наручиоцу да обезбеди вршење услуга од треће стране.

Наручилац у случају из става 4 овог члана нема право на накнаду штете и измаклу добит због неиспуњења уговорне обавезе од стране Извршиоца услуге.

Раскидом овог Уговора, Уговорне стране се ослобађају својих обавеза и пријема будућих испуњења, али то неће утицати на права и обавезе доспеле до тренутка раскида овог Уговора.

**Члан 10.**
**Поверљивост података**

Наручилац и Извршилац се обавезују да неће одати трећим лицима било какву поверљиву информацију у вези са било којим предметом овог Уговора, укључујући информације у вези са пословима Наручиоца, процесима, плановима, информацијама о производима, знањем и искуством, пројектима, пословним тајнама, софтвером, тржишним могућностима и клијентима (поверљиве информације) у било које време током трајања овог Уговора.

Поверљива информација означава информацију или податак који су као такви одређени законом или другим прописом, односно због чијег би откривања неовлашћеној особи могле наступити штетне последице за економске интересе Наручиоца односно Извршиоца (укључујући губитак угледа).

Наручилац и Извршилац се обавезују да поверљиве информације до којих су дошли током рада, чувају као пословну тајну и након престанка уговорних обавеза, у складу са одредбама овог Уговора и прописима Републике Србије.

**Члан 11.**
**Важеће законодавство**

Уговорне стране су сагласне да ће на све што није регулисано овим Уговором, применити одредбе Закона о облигационим односима, релевантни стандарди за реализацију предмета овог уговора и одредбе свих других релевантних позитивних прописа Републике Србије.

**Члан 12.**
**Измене и допуне**

Измене и допуне овог Уговора могу се вршити на основу обостране писане сагласности у форми Анекса.

**Члан 13.**
**Надлежни суд**

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове који проистекну из овог Уговора решавају споразумно, а уколико то није могуће уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

**Члан 14.**

Овај Уговор је састављен у 6 (шест) једнаких примерака од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

За Извршиоца:

**ИНСТИТУТ ИМС А.Д.БЕОГРАД**

Генерални Директор

др Драган Боровић, дипл.инж.

ODOBRENO

| | |
|---|---|
| Poslovni centar | |
| Finansijska služba | |
| Pravna služba | |
| Tehnički direktor | |

За Наручиоца:

**ШУМАДИЈАПУТ ГРАЂЕВИНСКО, ТРАНСПОРТНО И УСЛУЖНО ПРЕДУЗЕЋЕ Д.О.О.РИПАЊ**

Генерални Директор

Стефан Милановић